


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
Av. Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, SÃO PAULO - SP - CEP 01133-020
TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº: **0009147-32.2016.8.26.0635 – Controle 2016/001706**
 Classe – Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos**
 Documento de Origem: **Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **SERGIO CARDOSO DE SA, EDNALDO LUIZ DA SILVA**
 Data da Audiência: **20/03/2017**

Aos 20/03/2017, às 15:30h, na sala de audiências da Primeira Vara Criminal da Capital, sob a presidência da MM(a). Juiz(a) de Direito Dr^a. Cristina Alves Biagi Fabri, comigo escrevente a seu cargo, afinal assinado, realizou-se a audiência nos autos do processo em epígrafe. Estava presente o Ministério Público, na pessoa do Dr(a). Giuliana Batista Pavanello; Presente(s) o(s) acusado(s) SERGIO CARDOSO DE SA, neste ato representado pela Dra. Luciene Telles, OAB/SP 204820. Presente(s) o(s) acusado(s) EDNALDO LUIZ DA SILVA, neste ato representado Paula Hungria Aagaard, Defensoria Pública. Presente(s) a(s) testemunha(s) de acusação: Thyago Cursino Zaparoli. Presente(s) a(s) testemunha(s) de defesa: Jaime Alves de Jesus, Roberto Henrique Gonçalves Graut. Ausente a testemunha de defesa: Sidnei.

Iniciados os trabalhos, foram inquirida(s) uma testemunha(s) arrolada(s) em comum (Thyago) e uma testemunha de defesa de Sérgio (Roberto), desistindo a defesa de Sérgio da oitiva de Jaime e desistindo a defesa de Ednaldo da oitiva de Sidnei, à vista das provas colhidas nos autos, o que foi homologado, sendo o(s) acusado(s) interrogado(s). Na fase do artigo 402 do CPP, nada foi requerido, encerrando-se, portanto, a instrução criminal e passando-se aos debates. **Dada a palavra ao Ministério Público:** MM. Juíza, **EDNALDO LUIZ DA SILVA** e **SERGIO CARDOSO DE SA** estão sendo processados por infração ao artigo 33, *caput*, da Lei nº 11.343/06 porque, no dia 11 de setembro de 2016, por volta das 03 horas, na Rua Tenente Sotomano, na altura do número 1000, Vila Medeiros, nesta cidade e Comarca de São Paulo, agindo em concurso e com unidade de desígnios, traziam consigo, com a finalidade de posterior entrega a consumo e fornecimento a terceiros (tráfico), **13g (treze gramas) de cocaína, divididos em 24**


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL

Av. Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, SÃO PAULO - SP - CEP 01133-020

porções, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica (cf. laudo de constatação a fls. 14), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, bem como a quantia de R\$ 10,00 (dez reais) em dinheiro, oriunda do narcotráfico. Oferecida a denúncia, os réus apresentaram defesa prévia. A denúncia foi recebida e durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas de acusação e uma de defesa e ao final os réus foram interrogados. Eis a síntese do processo. Passo às alegações finais. Analisando todos os elementos de prova constantes dos autos, conclui-se que o pedido condenatório contido na inicial acusatória deve ser **julgado procedente**, pois a responsabilidade penal dos acusados restou seguramente demonstrada. Narra a denúncia que policiais civis realizavam diligências no local dos fatos, em virtude de trabalho investigativo prévio, por meio do qual suspeitaram da atuação dos denunciados na traficância, motivo pelo qual os abordaram. Após busca pessoal, os agentes públicos encontraram com EDNALDO dois sacos plásticos contendo as drogas acima mencionadas, e com SERGIO o valor em espécie de R\$ 10,00 (dez reais). Indagados pelos policiais, ambos os denunciados se mantiveram em silêncio. As circunstâncias da prisão em flagrante dos denunciados, a quantidade de drogas encontrada e a sua forma de acondicionamento, não deixam dúvidas de que tais substâncias se destinavam à mercancia ilícita. Realizada constatação prévia da droga apreendida (auto de exibição e apreensão de fls. 12), confirmou-se tratar de cocaína, substância esta entorpecente que causa dependência física e psíquica (laudo de constatação de fls. 13/14). Assim, verificando a situação que se apresentou, a quantidade e forma de acondicionamento da droga apreendida, pronta para entrega e comercialização a terceiros pessoas, além da quantia em dinheiro encontrada com os acusados e as demais circunstâncias que envolveram sua prisão em flagrante, não resta outra conclusão senão a de que a droga se destinava efetivamente ao hediondo tráfico de entorpecentes realizado por Ednaldo. A materialidade do delito está provada pelo laudo de exame químico toxicológico, juntado às fls. 208/209. Confirmaram os peritos que a droga apreendida em poder do acusado era cocaína. A autoria é certa. Os réus quando interrogado pela autoridade policial optaram pelo silêncio. Em juízo, EDNALDO sustenta que não é usuário de drogas, mas bebe. Não conhece Sergio, em que pese ser do mesmo bairro. No dia dos fatos, entrou no bar no mesmo


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL

Av. Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, SÃO PAULO - SP - CEP 01133-020

instante que o Sergio saiu. A viatura o abordou dentro do bar, porque já tinha passagem pela polícia. Foi algemado e no meio do caminho o policial tirou as drogas do bolso e pediu para o outro policial falar que apreendeu. O Sergio ficou preso por conta de tráfico também, segundo conversa dentro da viatura. Da mesma forma, SÉRGIO afirmou que no dia dos fatos teve recaída. Saiu de casa, bebeu e usou drogas. Estava com mais R\$10,00 e pretendia comprar mais drogas. Nisso, algumas pessoas correram, quando viu Ednaldo entrando no bar e passou direto por ele. Nessa, chegou a viatura, com a abordagem. Ficou junto com Ednaldo deitado com o rosto no chão. Foram colocados na viatura e só na delegacia ficou sabendo que estava sendo preso por tráfico. Conhecia Ednaldo de vista. Não conhecia os policiais anteriormente. Com efeito, Thyago Cusino Zapparoli, policial civil, declarou que faziam campana por dois dias no local, que é conhecido ponto de drogas. Descreveu, com riqueza de detalhes o local dos fatos e forma do tráfico ocorrido na região. No dia, com base na investigação policial, receberam a informação e que os réus traficavam na região. Havia somente cocaína com os acusados. Afirmou, no entanto, que os acusados deixam quantidade de droga no telhado das casas, justamente para descaracterizar o tráfico. Ednaldo estava com cocaína e Sergio com o dinheiro, no dia dos fatos. Sérgio estava sentado na esquina e Ednaldo entrou em um bar para descaracterizar a traficância. A droga estava em uma casa na frente ao bar, em um saco. O policial afirmou categoricamente que, durante a campana ficou claro que Ednaldo pegava a droga e Sergio era o responsável pelo dinheiro. Reconheceu os autores, prontamente, afirmando que Sergio manca e “era o manco” que recebia a droga. Da mesma forma, o depoimento do policial Marcio de Paula dos Santos, rico em detalhes. A testemunha de defesa Roberto Henrique Gonçalves Graut é amigo de Sérgio e ficou sabendo que Sergio teve uma recaída e não foi na igreja. Chegou no local quase junto com a viatura, visualizou Sergio sendo abordado. Declarou ser amigo íntimo, “irmão” de Sérgio. Não viu nada e não aguardou a abordagem, por isso retornou para a residência, achando que se tratava de abordagem de rotina. Indagado, afirmou que Sérgio usava cocaína e tem conhecimento de que já foi preso pelo tráfico de drogas. Frise-se que a versão dos policiais deve prevalecer nos autos, porquanto ilógico e improvável que policiais civis iriam deter uma pessoa desconhecida e ela imputar a prática de delito grave, como o é o tráfico ilícito de entorpecentes. Mais


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL

Av. Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, SÃO PAULO - SP - CEP 01133-020

improvável ainda, seria os policiais disponibilizarem dessa quantidade de drogas para acusar uma pessoa deles desconhecida. Vê-se claramente a veracidade dos depoimentos, pois os policiais ficaram de campana no local dos fatos por dois dias, portanto se a intenção dos policiais fosse forjar um flagrante de tráfico eles acusariam também outras pessoas. Outros indicativos de que os acusados estavam envolvidos com o tráfico de entorpecentes são a apreensão de dinheiro em notas pequenas e a descrição tão rica do local e cronologia dos fatos. Provados, assim, todos os termos da denúncia. Posto isto requer o Ministério Público a condenação de **EDNALDO LUIZ DA SILVA** e **SERGIO CARDOSO DE SA** nos termos da denúncia. Sobrevindo condenação, quanto ao réu **EDNALDO** requeiro seja a pena-base fixada acima do mínimo legal, eis que, nos termos do artigo 59 do Código Penal, as circunstâncias judiciais apresentadas pelo réu são desfavoráveis, face à conduta social altamente reprovável e violadora da saúde pública, além das circunstâncias da prisão e a expressiva quantidade de drogas apreendidas, demonstrando o agente maior periculosidade. Ademais, o réu possui maus antecedentes (FA – fls. 169/173). Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, observa-se que o réu não é merecedor das benesses do parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2003, pois não restam dúvidas que ele se dedica à atividade criminosa, fazendo disso seu meio de vida, pela análise de sua FA. De fato, para o agente ser beneficiado com a diminuição de pena ou com a substituição da pena privativa de liberdade por reprimendas restritivas de direitos, não basta verificar o quantum de sanção, havendo a necessidade de ele reunir mérito de ordem subjetiva para tanto, de maneira a evidenciar que a medida seja suficiente para o fim a que se destina. No caso em tela, a prática de crime extremamente grave, como o de tráfico ilícito de substância entorpecente, impossibilita a concessão da substituição, visto que o agente que pratica delito de tal gravidade age movido pela própria cupidez, pouco se importando com os males que a droga tem provocado na sociedade, evidenciando a sua periculosidade. Nunca é demais lembrar que é inegável que a prática de tal delito provoca temor no homem comum em razão dos males causados pelas substâncias entorpecentes na sociedade, acarretando sérios problemas na área da saúde pública. Tais circunstâncias já evidenciam que a benesse do artigo 44 do Código Penal é medida insuficiente para o fim a que se destina em se tratando


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
Av. Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, SÃO PAULO - SP - CEP 01133-020

de agente condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, como no caso em testilha. Vale observar também que a quantidade da droga apreendida é expressiva, o que demonstra que o réu não é pequeno traficante, e, certamente se conseguisse realizar a entrega da droga, sua distribuição atingiria a um número elevadíssimo de viciados, causando destruição a muitas famílias paulistanas. Ora, é cediço que se tratam de drogas de alta rotatividade na mercancia espúria. Requeiro que seja fixado o regime prisional inicial em fechado, não só nos termos da Lei nº 11.464/2007, mas também porque o crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes é assemelhado aos delitos hediondos, razão pela qual o regime inicial para cumprimento da pena privativa de liberdade é o fechado, nos termos do artigo 2º, parágrafo primeiro, da Lei nº 8072/90. Tal aspecto é relevante para evidenciar a incompatibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, tanto que maior o rigor dos requisitos para progressão de pena (artigo 2º, parágrafo segundo, da Lei nº 8072/90), tendo o próprio legislador verificado a necessidade de tratamento mais rigoroso às pessoas que perpetram crimes como o narrado nestes autos, já que a prática do tráfico de drogas revela a periculosidade dos agentes, trazendo desassossego e temor à sociedade, demonstrando a ausência de qualificação subjetiva para serem beneficiados com o disposto no artigo 44 do Código Penal. Quanto ao réu **SERGIO** requeiro seja a pena-base fixada acima do mínimo legal, eis que, nos termos do artigo 59 do Código Penal, as circunstâncias judiciais apresentadas pelo réu são desfavoráveis, face à conduta social altamente reprovável e violadora da saúde pública, além das circunstâncias da prisão e a expressiva quantidade de drogas apreendidas, demonstrando o agente maior periculosidade. Ademais, o réu possui maus antecedentes (FA – fls. 174/181). Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, observa-se que o réu não é merecedor das benesses do parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2003, pois não restam dúvidas que ele se dedica à atividade criminosa, fazendo disso seu meio de vida, pela análise de sua FA. De fato, para o agente ser beneficiado com a diminuição de pena ou com a substituição da pena privativa de liberdade por reprimendas restritivas de direitos, não basta verificar o quantum de sanção, havendo a necessidade de ele reunir mérito de ordem subjetiva para tanto, de maneira a evidenciar que a medida seja suficiente


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL

Av. Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, SÃO PAULO - SP - CEP 01133-020

para o fim a que se destina. No caso em tela, a prática de crime extremamente grave, como o de tráfico ilícito de substância entorpecente, impossibilita a concessão da substituição, visto que o agente que pratica delito de tal gravidade age movido pela própria cupidez, pouco se importando com os males que a droga tem provocado na sociedade, evidenciando a sua periculosidade. Nunca é demais lembrar que é inegável que a prática de tal delito provoca temor no homem comum em razão dos males causados pelas substâncias entorpecentes na sociedade, acarretando sérios problemas na área da saúde pública. Tais circunstâncias já evidenciam que a benesse do artigo 44 do Código Penal é medida insuficiente para o fim a que se destina em se tratando de agente condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, como no caso em testilha. Vale observar também que a quantidade da droga apreendida é expressiva, o que demonstra que o réu não é pequeno traficante, e, certamente se conseguisse realizar a entrega da droga, sua distribuição atingiria a um número elevadíssimo de viciados, causando destruição a muitas famílias paulistanas. Ora, é cediço que se tratam de drogas de alta rotatividade na mercancia espúria. Requeiro que seja fixado o regime prisional inicial em fechado, não só nos termos da Lei nº 11.464/2007, mas também porque o crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes é assemelhado aos delitos hediondos, razão pela qual o regime inicial para cumprimento da pena privativa de liberdade é o fechado, nos termos do artigo 2º, parágrafo primeiro, da Lei nº 8072/90. Tal aspecto é relevante para evidenciar a incompatibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, tanto que maior o rigor dos requisitos para progressão de pena (artigo 2º, parágrafo segundo, da Lei nº 8072/90), tendo o próprio legislador verificado a necessidade de tratamento mais rigoroso às pessoas que perpetram crimes como o narrado nestes autos, já que a prática do tráfico de drogas revela a periculosidade dos agentes, trazendo desassossego e temor à sociedade, demonstrando a ausência de qualificação subjetiva para serem beneficiados com o disposto no artigo 44 do Código Penal. **Dada a palavra à Defesa de Sergio:** MM. Juíza, **SERGIO CARDOSO DE SÁ**, já qualificado nos autos da Ação Penal que lhe move a Justiça Pública, foi denunciado como incurso no artigo 33, *caput*, da Lei 11.343/06, por estar supostamente traficando drogas sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. A


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL

Av. Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, SÃO PAULO - SP - CEP 01133-020

denúncia foi oferecida, determinada a Notificação do Réu, nos termos do artigo 55, parágrafo 1º, da Lei nº 11.343/06, para oferecimento de defesa preliminar. O acusado foi devidamente Notificado, oportunidade em que ofereceu defesa preliminar, explicando minuciosamente o que ocorreu no dia dos fatos. V.Exa. recebeu a denúncia oferecida contra o acusado, designou audiência de interrogatório e instrução, determinou citação e requisição do acusado. O Réu foi interrogado nesta audiência, ouvidas as testemunhas de acusação e defesa. Em que pese as alegações do Ministério Público, os fatos imputados não foram em momento algum comprovados, e não há provas incontestas nos autos, da autoria do crime, além dos contraditórios depoimentos dos Policiais que por pura crueldade prenderam o acusado. De fato, após profunda e minuciosa análise dos autos, verifica-se que a exordial acusatória de fls., não deve e não pode prosperar, merecendo pois, o “non liquet”, com a conseqüente absolvição do acusado, eis que jamais cometeu os delitos que lhe foi imputado. Senão vejamos: Mesmo estando demonstrada a materialidade delitiva com o Auto de Exibição e Apreensão de fls., bem como com o Laudo de Constatação das substâncias entorpecentes, e finalmente com o Laudo do Exame Químico-Toxicológico, **a autoria do crime é incerta, senão vejamos:** Nesta audiência, o acusado narrou os fatos já mencionados no momento de sua injusta prisão com maior clareza, o que será demonstrado a seguir: negou os fatos. Teve uma recaída no sábado. Saiu para beber e usar drogas. Estava com R\$.10,00 que iria usar para adquirir o entorpecente. Viu quando Ednaldo entrou no Bar. Viu a viatura e saiu andando, nesse momento os meninos saíram correndo. Os policiais pediram que o réu voltasse e o abordaram. Deitaram o mesmo no chão. Só soube que estava assinando tráfico de entorpecentes na Delegacia de Polícia. Viu os policiais mostrarem um pacote e dizerem que iriam apresentar. No dia anterior estava em casa dormindo. O corréu Ednaldo, disse que: trabalha com pintura. Tem 3 filhos. Não conhece o réu Sérgio. Entrou no bar, quando estava entrando viu Sérgio saindo. O Sérgio foi abordado na esquina. O réu foi abordado no interior do bar. Os policiais chegaram no bar e mandaram que o réu deitasse no chão. Os policiais ligaram para outra viatura que trouxe a droga. As alegações do réu, foram provadas nos autos, conforme se elucidará à seguir. Os policiais ouvidos disseram que: Thiago, disse que ficaram fazendo campana dois dias antes no local dos fatos. Nesses dias viram o réu em


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL

Av. Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, SÃO PAULO - SP - CEP 01133-020

pleno ato de comércio. No dia da prisão não viram o réu traficando drogas. Nenhuma investigação foi documentada. Os depoimentos das testemunhas de acusação, em nada confirmam que o Réu realizava a traficância. Corroborando a versão do réu, temos os depoimentos das testemunhas de defesa, à seguir: Roberto disse que faz trabalho na comunidade. É amigo de Sérgio há 3 anos. Ficou sabendo que Sérgio teve uma recaída. Chegou junto com a viatura. Viu quando Sérgio estava subindo e foi abordado. Uma pessoa já estava sendo abordada e Sérgio estava andando. Faz trabalho de recuperação de drogas na igreja. Acha que o réu Sérgio estava tendo um recaída com as drogas. **Há provas nos autos que o réu é usuário de entorpecentes.** Confrontando todos os depoimentos constates nos autos, é extreme de dúvidas que o acusado foi usado maquiavelicamente pelos policiais autores de sua prisão. Infelizmente, mesmo sendo inocente o acusado, para legitimar a ocorrência, foi preso e classificado como traficante pelos policiais autores de sua prisão. É entendimento pacífico em nossa doutrina e jurisprudência que a convicção da certeza, seja da inocência, seja da culpabilidade do acusado, não deve ser o produto de uma única prova (que diga-se de passagem, em momento algum fora produzida), mas sim o RESULTADO DE TODAS AS PROVAS REUNIDAS, testemunhais, documentais, etc. E, não se encontrando no corpo do processo PROVAS REAIS E CONVINCENTES para a incriminação dos acusados, MESMO QUE ESTES NÃO TENHAM PROVADO PLENAMENTE SUA INOCÊNCIA, a absolvição se impõe, para que se traduza, na prática, o tradicional e universalmente aceito princípio **“in dubio pró réu”** (no caso em tela a bem da verdade, nem isso se aplica pois a não participação do acusado no delito é clara). No caso em tela, o conjunto probatório não autoriza a edição de édito condenatório, eis que se diluíram as fantasiosas hipóteses avançadas quando da imputação do delito ao acusado. A despeito da materialidade do delito estar provada, como já mencionado, o mesmo não ocorre relativamente à autoria. Em tais condições é de meridiana clareza a inépcia da peça acusatória, em relação ao acusado. Portanto, “permissa vênia”, a denúncia de fls., no que tange a suposta prática do delito de tráfico de entorpecentes, realizado pelo acusado, improcede, uma vez que, fica claro e evidente que o mesmo não cometeu o delito de tráfico de entorpecentes. A propósito do valor das provas colhidas, nossos Tribunais entendem que: **“Tráfico de entorpecente –**


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
Av. Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, SÃO PAULO - SP - CEP 01133-020

Prova testemunhal inexistente a respeito de sua condição de traficante – Absolvição decretada – Inteligência do art. 12 da Lei 6368/76.” (RT 583/343). “A jurisprudência à não suspeição dos depoimentos policiais ultimamente tem encontrado séria resistência no seio do tribunal, em face das fundadas suspeitas de que maus policiais, em número cada vez mais crescentes, vêm forjando flagrantes, relativos à prática de delitos relacionados com entorpecentes, com os mais inconfessáveis propósitos.” (TACRIM-SP-AC – Rel. Silva Leme – RT 457/377). (grifos nossos) “Em tema de comércio clandestino de entorpecentes, o isolado e duvidoso depoimento de policial, por si só, não basta à prolação de decreto condenatório, máxime quando os episódios narrados se desvinculam do senso comum que formam os fatores lógicos do pensamento.” (TACRIM – SP – AC. – Rel. Octavio E. Roggiero – JUTACRIM 47/358). Por mais que se analise o caderno processual, em momento algum há provas incontestes de que o réu Raul cometia a traficância. Ante o exposto, requer-se a *absolvição* de SERGIO CARDOSO DE SÁ., das imputações dos artigos 33, “caput”, da Lei 11.343/06. DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO: não há provas acerca da traficância, bem como, acerca da associação do réu ao corréu para a prática de tráfico de drogas, por essa razão requer a absolvição da réu nesse crime. Todavia, caso não seja este o entendimento de V.Exa., requer a redução da pena nos termos do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06. Requer, ainda, a fixação do regime aberto para início de cumprimento da reprimenda, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Ainda, requer a desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei 11.343/06, haja vista que a réu confirma ser usuário de entorpecentes, bem como a quantidade de droga apreendida, e seu acondicionamento, demonstram que o entorpecente era pra consumo próprio. A ementa a seguir, embasa o pleito do Réu: 65024590 - ENTORPECENTE – TRÁFICO – COCAÍNA – PROVA – POSSE PARA USO – DESCLASSIFICAÇÃO – A deficiência da prova em demonstrar a intenção do agente em comercializar produto entorpecente com ele apreendido e a confissão de ser usuário justificam a desclassificação da imputação do delito de tráfico para a figura do uso. (TJRO – ACr 100.501.2005.001616-0 – 1ª C.Esp. – Rel. Des. Eliseu Fernandes – J. 15.02.2006)

Diante do exposto, aguarda seja o réu absolvido, ou, em caso de entendimento contrário, requer sejam acolhidos os pedidos


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL

Av. Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, SÃO PAULO - SP - CEP 01133-020

subsidiários mencionados acima. **Dada a palavra à Defesa de Ednaldo:** Narra a denúncia que no dia 11 de setembro de 2016, por volta das 03hs, na Rua Tenente Sotomano, Vila Medeiros, os réus teriam se associado para a prática de crime de tráfico de drogas, bem como traziam com eles e tinham em depósito, com a finalidade de tráfico, treze gramas de cocaína (24 porções). A ação penal deve ser julgada improcedente. Em juízo, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, o réu negou os fatos de forma veemente. Explicou que é autônomo e trabalha com pintura, recebendo cerca de cem reais por dia ou dois mil reais por mês. Afirmou que desconhece o corréu e o conheceu apenas após a prisão. Afirmou que após ingressar no bar, Sérgio saiu e foi abordado, junto com mais duas pessoas. Explicou que foi abordado no interior do bar quando foi indagado a respeito de seus antecedentes. Diante da resposta positiva, teve que se deitar fora do bar. As pessoas abordadas que não possuíam antecedentes foram liberadas. Disse que o policial Thyago retirou as drogas de seu bolso no interior da viatura e determinou que outro policial apresentasse as drogas na delegacia. O corréu Sérgio, no mesmo sentido, negou a acusação que lhe foi imputada. Afirmou que havia saído do bar para adquirir entorpecente e iria embora. Viu Ednaldo entrar no bar, bem como pessoas correndo e policiais se aproximando. Foi abordado e obrigado a colocar o rosto no chão. Apenas os dois foram abordados. A negativa do réu é elemento hábil a ensejar uma absolvição e não foi refutada pelas frágeis provas produzidas. De fato, a prova acusatória é precária, restrita aos depoimentos prestados por dois policiais civis, justamente os policiais que efetuaram a prisão do acusado. Em juízo Thyago Cursino afirmou que efetuou campana por dois dias na região. No dia dos fatos, baseando-se na investigação realizada, sequer documentada, recebeu informação de que indivíduos estariam traficando, bem como a informação de que a droga estaria em um telhado. No dia da prisão, negou ter visto qualquer ato de mercancia, bem como nada disse a respeito de ter visto o acusado mexendo nas drogas apreendidas no telhado de uma casa, cujo proprietário a testemunha não declinou. Acrescentou que recebeu a informação de que algumas pessoas estariam traficando no local, informação que não especificava o nome dos traficantes, apenas que uma pessoa “manca” estava exercendo a traficância. A propósito, o réu Ednaldo não possui nenhum problema físico, sendo certo que a tal denúncia não se referia ao acusado. Embora tenha

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

1ª VARA CRIMINAL

Av. Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, SÃO PAULO - SP - CEP 01133-020

dito que já sabia o local em que a droga era guardada, causa estranheza que não tenha efetuado a prisão no dia anterior, quando, supostamente, efetuou campana e conhecia a movimentação do local. Confirmou, ainda, que no dia da prisão não havia qualquer consumidor de drogas na região. Confirmou que no dia da prisão em flagrante não observou nenhuma conduta criminosa, demonstrando que não havia qualquer situação de flagrância. Portanto, o depoimento prestado pelo policial, por demais precária, não pode ensejar decreto condenatório. O policial Márcio de Paulo afirmou que efetuou campana por dois dias em ponto conhecido como de tráfico de drogas. Afirmou que efetuou campana em dia anterior, que não foi documentada. Negou houvesse investigação formalizada contra o acusado, confirmando que as investigações se iniciaram no dia da campana. Acrescentou que nenhum usuário foi abordado. Ainda, explicou que Ednaldo foi abordado no interior de um bar, desconhecendo quem efetuou a prisão do acusado. Confirmou que no dia da prisão não houve ato algum de mercancia e chegou ao local já para efetuar a detenção. Acrescente-se que esse policial, divergindo do que afirmou seu colega, afirmou que em poder de Sérgio é que foram localizados entorpecentes, o que demonstra a precária ou distorcida percepção que os policiais tiveram dos fatos. Explicou que Ednaldo ficaria com dinheiro, o que, mais uma vez, diverge do que afirmou seu colega. Assim, verifica-se que, ao término da instrução, não foram produzidas provas aptas para a condenação, de modo que a ação penal deve ser julgada improcedente. Não bastasse a fragilidade da prova produzida, confirmando-se, ainda, que não havia qualquer situação de flagrante, é certo que nenhuma testemunha estranha aos quadros policiais foi inquirida em juízo a fim de confirmar os fatos. Acrescente-se que os policiais não viram nenhum ato típico de mercancia, tudo a demonstrar a inocência do réu, em cuja posse, segundo Márcio, nada foi localizado. Pretende a Defesa alegar que os policiais, pela própria natureza das atividades que exercem, têm o maior interesse na legitimação de sua conduta profissional, não podendo ser descartada a hipótese de que sua parcialidade em Juízo possa prejudicar o acusado. De um lado, é certo que não é possível concluir-se pela sua suspeição pela simples condição funcional; de outro, se não é suspeito, tem eles todo o interesse em demonstrar a legitimidade dos atos praticados, do acerto da investigação realizada, não podendo prevalecer sem o cotejo com outros elementos de prova. A

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

1ª VARA CRIMINAL

Av. Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, SÃO PAULO - SP - CEP 01133-020

testemunha de defesa Roberto confirmou a versão do corréu, demonstrando a veracidade das negativas apresentadas nesta data. Nenhuma outra testemunha foi inquirida em juízo, restando frágil o conjunto probatório. Em relação ao crime previsto no artigo 35, da mesma forma, a absolvição é medida que se impõe. Para que o delito do art. 35 da Lei 11.343/06 seja configurado, necessário seria a associação com convergência de vontades, estabilidade e permanência. A prova, para configuração deste delito, deve ser segura no sentido do engajamento de todos os agentes a um vínculo associativo, com a descrição da divisão de tarefas, planejamento, organização interna, hierarquia, projetos, estrutura, trabalho comum, separação e distribuição dos lucros, o que não restou demonstrado neste caso. Os próprios policiais não esclareceram há quanto tempo os acusados se encontravam no local. Não há, portanto, provas seguras para a condenação pelo crime previsto no artigo 35 da Lei de Drogas. Diante do exposto, outra solução não espera a Defesa que não a prolação de um édito absolutório, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Caso, contudo, Vossa Excelência não entenda pela absolvição, o que se admite apenas por hipótese, requer-se, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal, pois o réu é primário e possui bons antecedentes. A propósito, as certidões de fls. 270/271 e 205 não prejudicam o acusado, posto que tratam de condenações antigas, cujo período depurador foi há muito ultrapassado, prevalecendo o entendimento de que não existem penas de caráter perpétuo; a redução máxima da pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06. A lei prevê, tão-somente, requisitos específicos para que o condenado faça jus à causa de diminuição de pena, quais sejam, ser primário, não se dedicar a atividade criminosa e não integrar organização criminosa. Preenchendo todos os requisitos legais, a aplicação da referida causa de diminuição passa a ser direito subjetivo do réu. Cumpre salientar, por fim, que a participação em organização criminosa deve ser devidamente comprovada nos autos e não pode ser presumida, uma vez que a presunção tiraria de todo acusado primário e com bons antecedentes a possibilidade de ser contemplado com o redutor previsto no art. 33, § 4º da lei 11.343/06. Desta feita, o redutor não poderá deixar de ser aplicado em seu patamar máximo. Requer-se, por fim, em atendimento ao princípio da individualização da pena, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, ou o sursis da pena, bem como a fixação de


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL

Av. Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, SÃO PAULO - SP - CEP 01133-020

regime aberto para início de cumprimento da pena. Nesse sentido, vale destacar a Resolução n. 05 de 2012 do Senado Federal que suspende a execução da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, possibilitando, portanto, a conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos no crime de tráfico de drogas: "O Senado Federal resolve: Art. 1º É suspensa a execução da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006" <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004o06/2006/Lei/L11343.htm#art33>, declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal nos autos do Habeas Corpus nº 97.256/RS"; requer-se seja considerado o tempo de prisão cautelar para se determinar o regime prisional (artigo 387 CPP); por fim que lhe seja autorizado que aguarde em liberdade o trânsito em julgado. **A seguir foi proferida a seguinte sentença:** Vistos, **EDNALDO LUIZ DA SILVA e SERGIO CARDOSO DE SÁ**, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 33, "caput" e no artigo 35, "caput", ambos da Lei nº 11.343/06, porque no dia 11 de setembro de 2016, por volta das 03 horas, na Rua Tenente Sotomano, Vila Medeiros, nesta Capital, associaram-se entre si, para o fim de praticar, reiteradamente ou não, quaisquer dos crimes previstos no artigo 33 "caput" e §1º e artigo 34, ambos da Lei 11.343/06. Consta, ainda, que no mesmo contexto geográfico e temporal, os denunciados, agindo em concurso, traziam com eles e tinham em depósito, com a finalidade de posterior entrega a consumo e fornecimento de terceiros (tráfico), 13g de cocaína (24 porções), substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinações legais e regulamentares. Notificados nos termos do artigo 55, "caput" da Lei nº 11.343/06 (fls. 161 e 200), os acusados apresentaram defesas preliminares (fls. 142/148 e 191/197). A denúncia foi recebida em 02 de dezembro de 2016 (fls. 162 e 211). Durante a instrução do feito, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, sendo os réus interrogados.

Os debates foram realizados. Relatei. **DECIDO.** A ação penal é procedente. A materialidade dos delitos está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito (fls. 02/07), no boletim de ocorrência (fls. 09/11), no auto de exibição e apreensão (fls. 12), no laudo de constatação (fls. 13/14), bem como no exame químico toxicológico (fls.


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL

Av. Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, SÃO PAULO - SP - CEP 01133-020

208/209). A autoria restou incontroversa. Os réus, no interrogatório, negaram a acusação de forma simplista, dizendo estar sendo injustamente acusados em razão de seus antecedentes criminais. Ednaldo disse ter adentrado em um bar, de onde viu Sérgio sair, observando ser ele, na esquina, abordado por policiais, juntamente com outros dois elementos. Contou ter a polícia adentrado no bar, onde foi abordado. Por fim, afirmou que tudo não passou de “armação” da polícia, que “plantou” a droga. No mesmo sentido as palavras de Sérgio, negando, entretanto, a abordagem de outras pessoas na data dos fatos, afirmando terem os policiais abordado apenas Ednaldo e sua pessoa. Em que pese a versão dos acusados, a prova produzida nos autos é forte e escoreita em sentido contrário, confirmando o envolvimento de ambos na empreitada criminosa. Vejamos.

O policial Thyago contou ter realizado duas campanhas anteriores no local dos fatos, conhecido como ponto de tráfico de drogas, constatando a prática da mercancia exercida pelos réus. Disse ter retornado, juntamente com seu parceiro, na data do ocorrido, visualizando os acusados juntos, sentados na esquina, momento em que um deles começou a caminhar, enquanto o outro levantou-se e adentrou em um bar. Afirmou ter localizado dinheiro com um dos acusados e duas ou três porções de droga com o outro, bem como encontrado o restante do alucinógeno comercializado, escondido no telhado. No mesmo sentido as palavras do também policial civil Márcio, detalhando as campanhas anteriores, esclarecendo que Sérgio era quem pegava o dinheiro dos usuários, enquanto Ednaldo “servia” a droga. Disse ainda, que os dois estavam sempre próximos e conversando, o que afasta a alegação dos acusados de que não se conheciam. Cumpre dizer que o depoimento de policiais tem valor jurídico idêntico ao de outras testemunhas estranhas aos quadros da polícia, sendo totalmente descabido e inconseqüente o preconceito acerca dos seus depoimentos, sob o pretexto de que viriam a juízo, com intuito inicialmente mentiroso, a fim de legitimar suas condutas pretéritas, que teriam ensejado a prisão dos réus. Na verdade, inexistente qualquer impedimento ou suspeição nos depoimentos judiciais que sejam prestados por policiais, mesmo porque seria um contra-senso que o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, quando chamados à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não lhes emprestasse a credibilidade necessária. A testemunha de defesa, por


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
Av. Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, SÃO PAULO - SP - CEP 01133-020

sua vez, nada acrescentou, que pudesse alterar o desfecho do feito. Consoante se infere das provas amealhadas durante a instrução do feito, não pairam dúvidas de que os réus, associados, estavam comercializando entorpecentes, praticando tráfico ilícito de entorpecentes no local dos fatos, quando surpreendidos pelos policiais. Difícil crer que a quantidade de droga apreendida tivesse destinação outra, que não o tráfico, o que vem reforçado pelo encontro do dinheiro, fruto da mercancia, bem como pelo local da abordagem, conhecido como ponto de tráfico de drogas. Desta feita, de rigor a procedência integral da acusação, eis que evidenciada, nas campanhas realizadas, a associação permanente e estável entre os réus para o cometimento do crime. Impossível, ante o acima exposto, a desclassificação para a conduta do artigo 28 da Lei de Drogas.

Passo a dosimetria das penas. Na primeira fase de aplicação das reprimendas, em relação ao delito de tráfico, para o réu Sergio, nada a considerar, pelo que fixo a pena base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor legal mínimo, ante a condição econômica do réu, para o delito de tráfico; e 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, no valor legal mínimo, para o delito de associação. Em relação ao acusado Ednaldo, observo que ostenta maus antecedentes, pelo que aumento a pena base dos delitos em 1/6, perfazendo, para o tráfico, 05(cinco) anos e 10(dez) meses de reclusão e pagamento de 583(quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no unitário mínimo; e 03(três) anos e 06(seis) meses de reclusão e pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, no mínimo legal, para o delito de associação. Observo que o acusado Sergio é reincidente, pelo que aumento a pena em 1/6, perfazendo, para o tráfico, 05(cinco) anos e 10(dez) meses de reclusão e pagamento de 583(quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no unitário mínimo; e para o delito de associação 03(três) anos e 06(seis) meses de reclusão e pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, no mínimo legal. Deixo de aplicar o disposto no artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas, já que demonstrado nos autos estarem os réus, de forma associada, se dedicando à atividades criminosas. Não havendo outros fatores modificativos, torno definitivas as reprimendas acima impostas. Ante o exposto, e tudo o mais que dos autos consta, **JULGO PROCEDENTE** a acusação para **CONDENAR EDNALDO LUIZ DA SILVA e SERGIO CARDOSO DE SÁ**, ambos com qualificação


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL

Av. Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, SÃO PAULO - SP - CEP 01133-020

nos autos, a cumprir, cada um, a pena de 09 (nove) anos e 04(quatro) meses de reclusão e pagamento de 1.399 (hum mil, trezentos e noventa e nove) dias-multa, no mínimo legal, como incursos no artigo 33, “caput” e 35, “caput” ambos da Lei nº 11.343/06. Quanto ao regime prisional, deverão os réus iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, em razão da reincidência (Sérgio) e dos maus antecedentes (Ednaldo). Pelo mesmo motivo, impossível a aplicação do disposto nos artigos 44 e 77 do Código Penal. Eventual alteração do regime prisional, ficará a cargo do juízo da execução. O réu Ednaldo está preso e assim deverá permanecer caso queira recorrer desta sentença, pois não faz jus a qualquer benefício legal, por medida de garantia da ordem pública, eis que praticou crimes gravíssimos, que vem intranquilizando a sociedade, gerando clamor público. Para o réu Sérgio, estando solto, concedo o apelo em liberdade. Recomende-se o réu Ednaldo no cárcere onde se encontra. Transitada esta em julgado, tenham os réus os seus nomes lançados no rol dos culpados, expedindo-se mandado de prisão em desfavor do réu Sérgio. Decreto a perda do dinheiro apreendido em favor do FUNAD. Dou a presente por publicada e as partes por intimadas. Registre-se e cumpra-se. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente por mim, ____ esc., Heloise Mignon Branco Rodrigues, que digitei e subscrevi.

MM(a). Juiz(a):

Ministério Público:

Dr(s). Defensor(es):

Acusado(s):